

ประกอบกิจการขนส่งผู้โดยสารโดยรถประจำทาง และได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก ให้ประกอบกิจการขนส่งประจำทาง กรณีจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ให้ดำเนินกิจการทางปกครองเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการคมนาคมและการขนส่ง และถือเป็น หน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และโดยที่สัญญาดังกล่าว มีลักษณะเป็นสัญญาที่ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมดำเนินการบริการสาธารณะด้านการคมนาคมและการขนส่ง จึงเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๑๗๒๑/๒๕๖๖)

(๓) สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค

(๓.๑) สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก

สัญญาที่กรมการแพทย์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำกับผู้ฟ้องคดี โดยว่าจ้าง ให้ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก หออภิบาลผู้ป่วย และสำนักงาน ๑๖ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เป็นสัญญาทางปกครอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๙๑/๒๕๖๖)

(๓.๒) สัญญาจ้างปรับปรุงหอประชุมอำเภอ

สัญญาจ้างทำงานตามโครงการปรับปรุงหอประชุมอำเภอเบญจลักษ์ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับจังหวัดศรีสะเกษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยนายอำเภอ เบญจลักษ์ ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๗/๒๕๖๗)

(๔) สัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครองเนื่องจากมีลักษณะ เป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔

(๑) กรณีเป็นสัญญาทางปกครองเนื่องจากเป็นสัญญาที่ให้เอกชน เข้าดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการบริการสาธารณะโดยตรง

(๑.๑) สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีวัตถุประสงค์ ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทุนบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ



เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงานในคณะครุศาสตร์ ตามสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ สัญญาดังกล่าวมีลักษณะเป็นสัญญาที่ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมจัดทำบริการสาธารณะด้านการจัดการศึกษาโดยตรง จึงมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๓๕๕/๒๕๖๖)

(๑.๒) สัญญาจ้างบุคลากรของส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๕ แห่งพระราชกำหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำสัญญาจ้างพนักงานประจำของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ กับผู้ฟ้องคดี โดยกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานในฐานะพนักงานประจำฝ่ายทะเบียนอากาศยานและใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ อันมีลักษณะเป็นสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐตกลงให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเข้าดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการบริการสาธารณะโดยตรง จึงเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๗๓/๒๕๖๖ ที่ ๑๔๐๑/๒๕๖๖ ที่ ๑๔๖๗/๒๕๖๖ และที่ ๑๔๘๖/๒๕๖๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

(๑.๓) สัญญาฝากเก็บรักษามันเส้น

กรณีองค์การคลังสินค้า (ผู้ฟ้องคดี) ตกลงทำสัญญาฝากเก็บรักษามันเส้น ปี ๒๕๕๑/๕๒ โครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๑/๕๒ สัญญาลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒ กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เก็บรักษามันเส้นที่ผู้ฟ้องคดีรับมอบจากลานมันที่รับจ้างแปรรูปหัวมันสำปะหลังสดเป็นมันเส้นตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๑/๕๒ สัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง และมีลักษณะเป็นสัญญาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเอกชนเข้าร่วมจัดทำบริการสาธารณะกับผู้ฟ้องคดีโดยตรง จึงเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๐๖/๒๕๖๖)

(๒) กรณีเป็นสัญญาทางปกครองเนื่องจากเป็นสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๓) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครองเนื่องจากเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจัดให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สำคัญหรือจำเป็นต่อการจัดทำบริการสาธารณะให้บรรลุผล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครองมากกว่าหนึ่งลักษณะสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าสัญญาที่พิพาทเป็นสัญญาทางปกครองแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นสัญญาทางปกครองประเภทใด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖) แนวคำวินิจฉัยกรณีอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๖.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง แต่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๑) สัญญาค้ำประกันของสัญญาทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การรับสภาพความรับผิดชอบในหนี้ที่เกิดจากสัญญาทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) สัญญารับดูแลรักษาทรัพย์สินจํานำตามสัญญาจํานำ เพื่อประกันหนี้เงินกู้ยืม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) สัญญาค้ำประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๕) สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้ที่เกิดจากสัญญาทางปกครอง

โดยที่สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี เป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเงินค่าจ้างงานงวดที่ ๕ ถึงงวดที่ ๑๕ ตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง ซึ่งเป็นหนี้อันเกิดจากสัญญาดังกล่าว ถือเป็นข้อพิพาทที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และแม้ข้อพิพาทระหว่างนาย ส. ในฐานะผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ผู้ฟ้องคดี) ในฐานะลูกหนี้ตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง จะได้ถึงที่สุดตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่พิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินค่าจ้างงานงวดที่ ๑๔ และงวดที่ ๑๕ ให้แก่นาย ส. ตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องก็ตาม แต่เมื่อข้อพิพาทระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในประเด็นเกี่ยวกับเงินค่าจ้างงานงวดที่ ๑๔ และงวดที่ ๑๕ ตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องฉบับเดียวกัน แต่เป็นคนละคู่กรณีกันนั้น ศาลยังไม่ได้วินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นดังกล่าวว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะต้องคืนเงินค่าจ้างทั้งสองงวดตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด และไม่ว่าการฟ้องคดีนี้เป็นการฟ้องเรียกเงินค่าจ้างที่ผู้ฟ้องคดีจ่ายไปโดยไม่ชอบและผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่มีสิทธิได้รับตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง ซึ่งมีลักษณะเป็นการฟ้องเรียกเงินคืนจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิตามสัญญา หรือโดยปราศจากมูลเหตุอันจะอ้างกฎหมายได้ อันมีลักษณะเป็นลาภมิควรได้ตามมาตรา ๔๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือไม่ก็ตาม แต่เมื่อประเด็นพิพาทที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองในคดีนี้เป็นประเด็นพิพาทที่สืบเนื่องมาจากสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ซึ่งเป็นสัญญาทางปกครองดังที่กล่าวไว้ ข้อพิพาทในคดีนี้จึงอยู่ในอำนาจของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เช่นเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๙/๒๕๖๗)

๑.๖.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง

๑) สัญญาจ้างแรงงาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) สัญญาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ต้อนรับของกรุงเทพมหานคร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) สัญญากู้ยืม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๔) สัญญาซื้อขาย

(๔.๑) สัญญาซื้อขายเครื่องมือแพทย์ประเภทโลหะตามกระดูกสันหลัง ส่วนคอ ส่วนอก เอว และโลหะตามกระดูกขา พร้อมอุปกรณ์

สัญญาซื้อขายเครื่องมือแพทย์ประเภทโลหะตามกระดูกสันหลัง ส่วนคอ ส่วนอก เอว และโลหะตามกระดูกขา พร้อมอุปกรณ์ ที่ผู้ฟ้องคดีทำกับโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก (ผู้ถูกฟ้องคดี) แม้จะมีผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองเป็นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งก็ตาม แต่สัญญาดังกล่าวไม่ได้มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป็นสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐตกลงให้ผู้สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเข้าดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการบริการสาธารณะโดยตรง อีกทั้งข้อตกลงในสัญญาที่ให้ผู้ฟ้องคดีส่งสินค้าเครื่องมือแพทย์ พร้อมอุปกรณ์ มาวางเป็นสต็อกประจำที่โรงพยาบาลผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อเตรียมไว้ใช้รักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วยทั่วไปที่ต้องได้รับการผ่าตัดที่แพทย์นัดล่วงหน้า ผู้ถูกฟ้องคดีจะจัดทำเอกสารการขออนุมัติ ผ่าตัดโดยแพทย์เจ้าของผู้ป่วยทำเรื่องขออนุมัติผ่าตัดต่อผู้อำนวยการผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อได้รับอนุมัติ จะสามารถนำเครื่องมือแพทย์ของผู้ฟ้องคดีไปใช้รักษาผู้ป่วยได้ทันที หลังจากมีการใช้เครื่องมือแพทย์แล้ว ผู้ฟ้องคดีจะได้รับแจ้งการใช้จากผู้ถูกฟ้องคดีเป็นสำเนาหนังสืออนุมัติการผ่าตัดเป็นหลักฐานให้ผู้ฟ้องคดีทำเอกสารการซื้อขายเป็นใบส่งสินค้าเรียกเก็บเงินค่าสินค้าเครื่องมือแพทย์ที่มีการใช้จากผู้ถูกฟ้องคดี นั้น ก็เป็นเพียงข้อตกลงที่ผู้ถูกฟ้องคดีมุ่งผูกพันตนกับผู้ฟ้องคดีด้วยใจสมัครบนพื้นฐานแห่งความเสมอภาค โดยไม่ปรากฏว่ามีข้อกำหนดใดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ เพื่อให้การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองซึ่งก็คือการบริการสาธารณะ บรรลุผลแต่อย่างใด ดังนั้น สัญญาซื้อขายเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวจึงเป็นสัญญาทางแพ่ง ไม่ใช่สัญญาทางปกครองตามบทนิยามในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๑๔๙๐/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่))

(๔.๒) สัญญาซื้อขายเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

สัญญาซื้อขายรายการเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ชนิดหาบหาม ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖๕ แรงม้า เครื่องยนต์ ๔ จังหวะ จำนวน ๖๖ เครื่อง สัญญาลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ ระหว่างผู้ฟ้องคดี กับกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แม้จะมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองเป็นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งก็ตาม แต่สัญญาซื้อขายพิพาทเป็นสัญญาซื้อขายเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ชนิดหาบหาม ตามยี่ห้อและรุ่นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกลงจะชำระเงินเป็นค่าสินค้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นการตอบแทน สัญญาซื้อขายพิพาทจึงมีลักษณะเป็นสัญญาในทางแพ่ง เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุในการสนับสนุนภารกิจ ซึ่งมีใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์สำคัญในการจัดทำบริการสาธารณะหรือดำเนินกิจการทางปกครองตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรง จึงไม่ใช่สัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๒/๒๕๖๗)

๕) สัญญาเช่า

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖) สัญญารับขนคนโดยสาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗) สัญญารับจ้างเหมาให้บริการงานรักษาความปลอดภัย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๘) สัญญาเช่าซื้อ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๙) สัญญาอื่น ๆ ที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง

(๙.๑) สัญญารับจ้างทำงานจัดหาพร้อมติดตั้ง Solar Cell กับธนาคารแห่งประเทศไทย

กรณีผู้ฟ้องคดีทำสัญญาตกลงรับจ้างทำงานจัดหาพร้อมติดตั้ง Solar Cell อาคาร ๑ และอาคารการกำลัง รวมขนาด ๕๐ kW กับธนาคารแห่งประเทศไทย นั้น แม้ธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นคู่สัญญากับผู้ฟ้องคดี จะเป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทที่เป็นหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และโดยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการกิจอันพึงเป็นงานของธนาคารกลางเพื่อดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพทางการเงินและเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินและระบบการชำระเงิน โดยต้องคำนึงถึงการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลด้วย แต่เมื่อพิจารณาสัญญาพิพาทระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง กับผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับจ้างแล้ว เห็นได้ว่า สัญญาจ้างดังกล่าวมีวัตถุประสงค์แห่งสัญญาในการจัดหาพร้อมติดตั้ง Solar Cell เพื่ออนุรักษ์และลดการใช้พลังงานภายในอาคารของธนาคารแห่งประเทศไทย จึงมิใช่สัญญาที่มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป็นสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐตกลงให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเข้าดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการบริการสาธารณะโดยตรง หรือเป็นสัญญาที่มีข้อกำหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองซึ่งก็คือการบริการสาธารณะบรรลุผล อันจะถือว่าเป็นสัญญาทางปกครองตามนัยนิยามในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับมติของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง



สูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๔ สัญญาจ้างดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นสัญญาทางแพ่ง ที่มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญานี้จึงมีใช้คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๗๐/๒๕๖๖)

(๙.๒) สัญญาจ้างก่อสร้างหอพักบุคลากรคณะแพทยศาสตร์

สัญญาจ้างก่อสร้างหอพักบุคลากรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ซอยโพธิ์แก้ว) ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ถูกฟ้องคดี) ผู้ว่าจ้าง กับผู้ฟ้องคดี ผู้รับจ้าง นั้น แม้สัญญาดังกล่าวจะเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง แต่เมื่อพิจารณาลักษณะของสัญญาพิพาทซึ่งเป็นสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารห้องพักเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยให้กับบุคลากรของผู้ถูกฟ้องคดีเท่านั้น มิได้มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และมีใช้สัญญาที่ผู้ถูกฟ้องคดีมอบให้ผู้ฟ้องคดีเข้าจัดทำบริการสาธารณะ โดยตรงหรือเข้าร่วมจัดทำบริการสาธารณะตามภารกิจของผู้ถูกฟ้องคดีอันจะถือว่าเป็นสัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ และถือว่าเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่อย่างใด ดังนั้น สัญญาพิพาทจึงไม่ใช่สัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๑๙/๒๕๖๖)

(๙.๓) การได้รับลงทะเบียนให้เป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อจำหน่ายสลากในลักษณะขายปลีกให้กับผู้บริโภคโดยตรง

กรณีผู้ฟ้องคดีได้ลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อจำหน่ายสลากในลักษณะขายปลีกให้กับผู้บริโภคโดยตรง แต่ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีหนังสือแจ้งยกเลิกการเป็นผู้มีสิทธิทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีและชดเชยค่าเสียหายจากการขาดรายได้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล นั้น แม้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะมีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครอง และผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่การดำเนินการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ เพื่อกำหนดวิธีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล คัดเลือกหรือแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งรวมถึงการให้สิทธิแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น เป็นเพียงการดำเนินกิจการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเปิดให้ซื้อ-จองสลากกินแบ่งรัฐบาลล่วงหน้าให้แก่บุคคลทั่วไป เพื่อนำไปจำหน่ายในลักษณะการขายปลีกให้กับผู้บริโภคเท่านั้น กรณีจึงมิใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครอง อีกทั้งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับลงทะเบียนให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อจำหน่ายสลากในลักษณะขายปลีกให้กับผู้บริโภคโดยตรงตามประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล



เรื่อง ให้ตัวแทนจำหน่ายสลากและผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ปฏิบัติตามเงื่อนไขการจำหน่ายของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ก็มีได้เป็นการทำความตกลงระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่มีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่อย่างใด ข้อตกลงดังกล่าวจึงไม่ใช่สัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘๘/๒๕๖๓)

๑.๗ การกระทำอย่างอื่นที่เป็นความรับผิดชอบของรัฐ

๑) กรณีเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ถูกเวนคืนฟ้องว่า การทำเรือแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒)ใช้อำนาจตามกฎหมายเวนคืนที่ดิน แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่พิพาทคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่าขาดประโยชน์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นรายเดือน นับแต่วันถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินคืนแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองแล้วเสร็จ นั้น เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๘๖/๒๕๖๖)

๒) กรณีเกี่ยวกับการรอนสิทธิ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) กรณีเกี่ยวกับความรับผิดชอบอย่างอื่น

การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองระนองเพื่อบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขแดงที่ อ. ๑๑๑๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ที่พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๑๘๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีในคดีดังกล่าวซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ในคดีนี้ พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองระนอง โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ออกคำสั่งเป็นต้นไป นั้น ผลของคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว ย่อมทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาลให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย ต้องดำเนินการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองระนองจนครบวาระตามกฎหมาย อันมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และได้ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองระนองโดยชอบด้วยกฎหมายมาโดยตลอด ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ อีกทั้งยังไม่มีกรณีที่ผู้ฟ้องคดีต้องพ้นจากตำแหน่งหรือต้องถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแม้กรณีดังกล่าวจะมีใช้การกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี แต่ก็ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองระนองจนครบวาระตามระเบียบ



กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนั้น การฟ้องคดีข้อหาที่ขอให้กระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ชดใช้เงิน กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๑๑/๒๕๖๖)

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานส่วนตำบลฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลในการฝากครรภ์และคลอดบุตรของคู่สมรสของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับข้อ ๔ และข้อ ๑๔ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ อันเป็นการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์อย่างหนึ่งของผู้ฟ้องคดี มิใช่เป็นการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากแต่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๔๕/๒๕๖๖)

ในการพิจารณาเพื่อกำหนดประเภทคดีปกครองที่ศาลปกครองจะรับไว้พิจารณาได้ จะต้องพิจารณาจากคำบรรยายฟ้องซึ่งประกอบไปด้วยข้อหาและข้ออ้างที่เป็นหลักแห่งข้อหา รวมทั้งคำขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ในการพิจารณาคำบรรยายฟ้องและคำขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับ สมควรต้องพิจารณาความมุ่งหมายของคำฟ้องและคำขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับประกอบด้วย ดังนั้น เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำฟ้องและคำขอคตินี้ของผู้ฟ้องคดีที่ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กำหนดเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นประจำกรุงเทพมหานคร และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว เห็นว่า ความประสงค์ที่แท้จริงของผู้ฟ้องคดี คือ ประสงค์จะฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งเป็นไปตามมติ



ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๕ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๘๙/๒๕๖๖)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเดิมรับราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และต่อมาได้โอนมารับราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ จนกระทั่งเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ เห็นว่า เมื่อระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ยกเลิกวิธีการและหลักเกณฑ์การได้รับเงินเพิ่มจากบำนาญปกติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ อันเป็นระเบียบฉบับเดิมที่กำหนดให้คำนวณเงินเพิ่มจากเงินที่ควรเป็นบำนาญปกติ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๑๖ โดยถือเสมือนว่าออกหรือพ้นจากราชการในวันดังกล่าว มาเป็นคำนวณเงินเพิ่มจากบำนาญปกติ ณ วันที่ออกหรือพ้นจากราชการ การที่กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้คำนวณและจ่ายเงินเพิ่มจากบำนาญปกติให้แก่ผู้ฟ้องคดีใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๘)ฯ ใช้บังคับเป็นต้นไป โดยไม่ย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีออกหรือพ้นจากราชการ จึงไม่ถูกต้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคำนวณและจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ ๒๕ จากเงินบำนาญปกติ ณ วันเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า ข้อพิพาทเกี่ยวกับการจ่ายเงินเพิ่มจากบำนาญปกติสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่โอนมาเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ ซึ่งได้ออกหรือพ้นจากราชการก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีคำนวณเงินเพิ่มจากบำนาญปกติตามข้อ ๓๑ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๔ ถือเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบภายในของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๖/๒๕๖๗ (ประชุมใหญ่))

กรณีสำนักงานการbinพลเรือนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีทั้งสิบแปดให้ช่วยปฏิบัติงานที่ผู้ถูกฟ้องคดี มีกำหนดระยะเวลา ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ระหว่างช่วยปฏิบัติงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดียังคงได้รับเงินเดือนจากกองทัพอากาศ ต้นสังกัด แต่ในส่วนของค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดี ในขณะนั้นไม่ปรากฏว่ามีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของทางราชการ หรือของผู้ถูกฟ้องคดีที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนที่จะนำมาใช้บังคับเพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบแปดที่มาช่วยปฏิบัติงานตามคำสั่งดังกล่าวได้ แต่หลังจากที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบแปดถูกส่งตัวกลับต้นสังกัดตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ แล้ว ได้มีการออกระเบียบคณะกรรมการกำกับสำนักงาน



การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยว่าด้วยค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่มาช่วยปฏิบัติงาน ณ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยในระเบียบดังกล่าวไม่มีข้อกำหนดหรือบทเฉพาะกาลกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้ซึ่งปฏิบัติงานในช่วงเวลาก่อนที่จะมีผลใช้บังคับ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบแปดได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้จ่ายเงิสดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบแปดจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนพร้อมดอกเบี้ย นั้น กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๓/๒๕๖๗)

๑.๘ การกระทำในกรณีอื่น ๆ

๑.๘.๑ กรณีที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๘.๒ กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นฟ้องการใช้อำนาจรัฐในบางกรณีต่อศาลปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๒.๑ การกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นการกระทำทางปกครอง แต่กฎหมายกำหนดให้ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๒.๑.๑ การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ปลดผู้ฟ้องคดีซึ่งรับราชการทหารชั้นประทวน ยศพันจ่าอากาศเอก ออกจากราชการ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยทหารฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาศัยอำนาจตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตำแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑ ข้อ ๔ (๑) และพระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ. ๒๔๗๙ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๓ มีคำสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร ฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการ กรณีจึงเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหารตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ ประกอบกับมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ กรณีจึงไม่อยู่



ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๘/๒๕๖๗)

๒.๑.๒ การดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑.๓ การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลชั้นอุทธรณ์

๑) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน

เมื่อการเคหะแห่งชาติเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อไม่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้การเคหะแห่งชาติเป็นรัฐวิสาหกิจที่พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ไม่ใช้บังคับ การเคหะแห่งชาติจึงอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฯ และเมื่อผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) เป็นผู้ปฏิบัติงานในการเคหะแห่งชาติ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง อันถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ส่วนผู้ฟ้องคดีซึ่งอ้างตนว่าเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ จึงเป็นพนักงานของการเคหะแห่งชาติตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติฯ โดยที่พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฯ มาตรา ๖ บัญญัติว่า ในพระราชบัญญัตินี้ “ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงทำงานให้แก่ นายจ้างเพื่อรับค่าจ้าง “นายจ้าง” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจ ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้ และให้หมายความรวมถึงผู้มีอำนาจกระทำการแทนรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีบรรยายเหตุแห่งการฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีให้นาย ส. พนักงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อนร่วมงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่ที่เดียวกันกู้ยืมเงิน แต่นาย ส. ไม่ยอมชดเชยคืน และนาย ส. ขอย้ายที่ทำงานเพื่อหลบหนีหนี้ และได้รับการช่วยเหลือให้ย้ายไปปฏิบัติงานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ฟ้องคดีพยายามติดต่อทุกช่องทางแต่ไม่สามารถติดต่อได้ ทำให้ไม่ได้รับชำระหนี้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีขอให้ตั้งกรรมการสอบวินัยนาย ส. เนื่องจากไม่รักษาชื่อเสียงและเกียรติของตำแหน่งพนักงานรัฐวิสาหกิจ แต่เมื่อครบกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่มีหนังสือร้องเรียน ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา อันเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ในการดำเนินการทางวินัยกับนาย ส. ตามระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งระเบียบดังกล่าวถือเป็นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ้างหรือการทำงาน อันเป็นสภาพการจ้างตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฯ คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานหรือตามข้อตกลงเกี่ยวกับ



สภาพการจ้าง อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่อมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ บัญญัติให้คดีที่อยู่ในอำนาจศาลแรงงาน ไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครอง ดังนั้น ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาพิพากษาได้ **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๙/๒๕๖๓)**

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนวัดกุฎีขันติพลาภิรมสงเคราะห์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ถอดถอนผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และกรรมการบริหารโรงเรียนดังกล่าว และให้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากการไม่ได้ทำงานและสูญเสียรายได้ในการปฏิบัติหน้าที่ในอนาคต รวมทั้งค่าเสียหายทางด้านชื่อเสียง ทางด้านจิตใจ และสูญเสียโอกาสในระหว่างดำเนินคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น โดยที่โรงเรียนวัดกุฎีขันติพลาภิรมสงเคราะห์เป็นโรงเรียนเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาว่าจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าว ตามสัญญาจ้างการเป็นผู้อำนวยการและครูท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของผู้อำนวยการและครูเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๒ สัญญาลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สัญญาจ้างดังกล่าวระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีตกลงว่าจะทำงานโดยให้เข้ามาบริหารกิจการโรงเรียนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกลงว่าจะให้เงินจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้ นิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ฟ้องคดี จึงเป็นนิติสัมพันธ์ในฐานะนายจ้างกับลูกจ้าง สัญญาจ้างดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นสัญญาจ้างแรงงานตามมาตรา ๕๗๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ข้อพิพาทตามคดีนี้จึงไม่ใช่ข้อพิพาทที่เกิดจากการใช้อำนาจทางปกครอง หรือเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หากแต่เป็นข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงาน จึงเป็นคดีพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงาน อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ และเป็นกรณีที่ไม่วางอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๔/๒๕๖๓)**

เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับการจ้างให้เป็นอาจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยรังสิต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ผู้ฟ้องคดีจึงมีฐานะเป็นคณาจารย์ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ และเป็นผู้ปฏิบัติงานตามข้อ ๑ ของกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๙ เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีคำสั่งลงโทษตักเตือนผู้ฟ้องคดีเป็นลายลักษณ์อักษร อันเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย นั้น คำสั่งตักเตือนดังกล่าวเป็นข้อพิพาทระหว่างลูกจ้างและนายจ้างตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้เคยนำข้อพิพาทนี้ยื่นฟ้องต่อศาลแรงงานกลาง และได้มีการไกล่เกลี่ยยุติข้อพิพาทในคดีดังกล่าวแล้ว คดีนี้จึงไม่อยู่



ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓๘/๒๕๖๗)

๓) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีค้างชำระภาษีอากรที่ต้องชำระให้กับสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี โดยได้ทำข้อตกลงผ่อนชำระหนี้ภาษีอากรดังกล่าวเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างเหมาบริการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยผู้ฟ้องคดีได้นำเงินมาวางเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง หลังจากนั้น สรรพากรภาค ๗ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ รวม ๒ ฉบับอายัดเงินที่ผู้ฟ้องคดีนำมาวางเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง และมีคำสั่งลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ อายัดเพิ่มเติมในสิทธิเรียกร้องของผู้ฟ้องคดีในค่าจ้างทำของที่จะได้รับตามสัญญาดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่สรรพากรภาค ๗ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร ได้ใช้อำนาจตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร ออกคำสั่งอายัดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีซึ่งมีหนี้ภาษีอากรค้างชำระ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น โดยมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งอายัดดังกล่าว และให้กรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) นำส่งเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคดีที่มีประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของรัฐในหนี้ค่าภาษีอากร ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากรตามมาตรา ๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบกับมาตรา ๖๓/๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแม้คำสั่งอายัดทรัพย์สินที่พิพาทดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ก็ตาม แต่เมื่อการฟ้องคดีเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของรัฐในหนี้ค่าภาษีอากรเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร ซึ่งเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดเขตอำนาจศาลในคดีประเภทดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะแล้ว การฟ้องคดีในเรื่องดังกล่าวจึงไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๓/๒๕๖๗)

๔) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

กรณีฟ้องว่า การใช้อำนาจของกรมการค้าต่างประเทศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในการออกประกาศ เรื่อง เปิดการได้ส่วนการทุ่มตลาดสินค้าอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนประกาศดังกล่าว นั้น เมื่อประกาศพิพาทเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเป็นการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้พิจารณาและมีคำวินิจฉัยในขั้นที่สุดว่ามีการทุ่มตลาดตามคำร้องหรือไม่



ซึ่งแม้การกระทำดังกล่าวจะเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่เป็นการกระทำทางปกครองก็ตาม แต่เมื่อพิจารณามาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้บัญญัติให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศเป็นศาลที่มีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์ เมื่อมีผู้ไม่พอใจคำวินิจฉัยขั้นที่สุด ของคณะกรรมการตามมาตรา ๔๙ หรือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการในการขอให้ทบทวนตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙ การใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในคดีนี้ จึงเป็นคดีแพ่ง เกี่ยวกับการทุ่มตลาดและการอุดหนุนสินค้าหรือการให้บริการจากต่างประเทศตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งอยู่ในอำนาจ พิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณา พิจารณาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๒/๒๕๖๗)

๕) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลล้มละลาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑.๔ การใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑.๕ การใช้อำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑.๖ การใช้อำนาจตามพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ การกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่เป็นการกระทำ ทางปกครอง และไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๒.๒.๑ การกระทำทางรัฐบาล

๑) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) ความสัมพันธ์กับรัฐสภา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๓) งานทางนโยบาย

กรณีฟ้องขอให้เพิกถอนมติของคณะรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ ที่มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณากำหนดแนวทางในการระบายน้ำและกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและสามารถเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ได้ในฤดูแล้ง โดยให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมเป็นพื้นที่นาร่องในการดำเนินการก่อน ทั้งนี้ ให้พิจารณาความจำเป็นเหมาะสมในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณากำหนดพื้นที่ของประชาชนที่เป็นบริเวณน้ำท่วมซ้ำซากที่เหมาะสมเป็นพื้นที่รับน้ำ (แก้มลิง) และกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งให้เหมาะสมและชัดเจนโดยเร็ว โดยหากมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ของประชาชน ก็ให้พิจารณาดำเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่เห็นชอบตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ เสนอมาตรการรับมือฤดูฝนปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝนปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และการเก็บกักน้ำเพื่อฤดูแล้งปี พ.ศ. ๒๕๖๕/๒๕๖๖ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป นั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ดังกล่าว เป็นการกำหนดนโยบายและทิศทางในการบริหารจัดการน้ำและการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องรับไปพิจารณากำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมเป็นพื้นที่รับน้ำและกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและสามารถเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง รวมทั้งพิจารณากำหนดแหล่งเงินและอัตราค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มีมติดังกล่าว จึงเป็นการใช้อำนาจทางบริหารในฐานะที่เป็นองค์กรสูงสุดในฝ่ายบริหารกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการน้ำ คำฟ้องข้อหานี้จึงไม่ใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๗/๒๕๖๗)

กรณีการฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้จังหวัดน่าน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ประกาศเปิดจุดผ่อนปรนการค้าในพื้นที่บ้านน้ำป้อ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน นั้น โดยที่การดำเนินการเปิดหรือปิดจุดผ่อนปรนการค้าในบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นกรณีที่ขึ้นอยู่กับนโยบายการต่างประเทศที่จะกำหนดตามสถานการณ์และความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสันปันน้ำและหลักเขตแดน แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะเป็นหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และในการประชุมของคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมจะได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในหลักการให้มีการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าในพื้นที่ดังกล่าว โดยมอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาใช้พื้นที่หากการดำเนินการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อสันปันน้ำและหลักเขตแดน และกระทรวงมหาดไทยจะได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗



พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อให้ดำเนินการประกาศพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดผ่อนปรนการค้า และกำหนดวัน เวลาทำการที่เหมาะสม โดยประสานกระทรวงการต่างประเทศเพื่อแจ้งฝ่ายลาวต่อไป ก็ตาม แต่การพิจารณาและดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น ยังคงต้องประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและยังคงเป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศ ซึ่งมีใช่เป็นการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครอง กรณีตามฟ้องจึงมิใช่คดีปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๐/๒๕๖๓)

๔) การดำเนินกิจการภายในของฝ่ายบริหาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๒ กระบวนการทางนิติบัญญัติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๓ การพิพากษาของศาลและการบังคับคดีตามคำพิพากษา

กรณีฟ้องว่า ศาลแรงงานภาค ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งศาลฎีกา ที่ รง. ๑๕๔๕/๒๕๖๑ ในคดีแรงงานของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการพิจารณาคดีที่ล่าช้าเกินสมควร นั้น เมื่อมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้สืบเนื่องมาจากการที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดี ดำเนินกระบวนการพิจารณาและมีคำสั่งในคดีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องต่อศาลแรงงานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และพิจารณาคดีนั้นล่าช้าเกินสมควร ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างนั้น เป็นการดำเนินการตามวิธีพิจารณาในศาลแรงงานซึ่งเป็นองค์กรศาลที่ใช้ อำนาจตุลาการ การดำเนินกระบวนการพิจารณาหรือมีคำสั่งในคดีดังกล่าว จึงเป็นการใช้อำนาจทางตุลาการ ของศาลแรงงาน มิใช่กรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจทางปกครอง ตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการดำเนินกิจการทางปกครอง ที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของ ศาลปกครองตามมาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๗/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าพนักงาน บังคับคดีแห่งกรุงเทพมหานคร ๖ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการยึดและเร่งรัดการขายทอดตลาดที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี ที่เกี่ยวกับการยึดทรัพย์ดังกล่าว นั้น เมื่อกรณีดังกล่าวเป็นการดำเนินการสืบเนื่องมาจากศาลแพ่งธนบุรี มีคำพิพากษาให้ผู้จัดการมรดกของนาย จ. กับพวกรวม ๒ คน ร่วมกันชำระเงินพร้อมดอกเบี้ย ให้แก่โจทก์ หากไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ครบ ให้ยึดที่ดินพิพาทออกขายทอดตลาด ดังนั้น ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง จึงเป็นความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน บังคับคดีในการนำทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษามาขายทอดตลาด ซึ่งเป็นการดำเนินการ ตามขั้นตอนและกระบวนการบังคับคดีทางแพ่งตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง



มิใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครอง จึงมิใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๐/๒๕๖๗)

๒.๒.๔ การดำเนินกิจการทางศาสนาและการปกครองสงฆ์

๑) การดำเนินกิจการทางศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การปกครองสงฆ์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๕ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

๑) การออกหมายเรียก

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การจับกุม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) การปรับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) การปล่อยชั่วคราว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕) การสอบสวนและการเสนอความเห็น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖) การขออายัดตัวผู้ต้องหา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๗) การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งให้ยึดรถจักรยานยนต์และอายัดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีทั้งสามโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสามอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่มีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คืนทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม นั้น เมื่อคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองใช้อำนาจตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ เพื่อตรวจสอบและค้นหาทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดในทางอาญา อันถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จึงมิใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๑๙๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๐/๒๕๖๗)

๘) การแจ้งความร้องทุกข์และการดำเนินคดีอาญา

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่พนักงานสอบสวนไม่ดำเนินการสอบสวนหรือดำเนินการสอบสวนล่าช้าในเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีได้ร้องทุกข์ไว้ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว และให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดชดใช้ค่าเสียหาย นั้น เมื่อกรณีดังกล่าวเป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงเป็นข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจกระทำการหรือละเลยต่อหน้าที่ในการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มิใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๐/๒๕๖๗)

๙) การส่งผู้ร้ายข้ามแดน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๑๐) อื่น ๆ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่บริษัท ป. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) นำเอกสารในชั้นบังคับคดีของคดีหมายเลขแดงที่ พ. ๓๕/๒๕๕๐ ของศาลปกครองสูงสุดไปใช้เป็นพยานหลักฐานฟ้องร้องผู้ฟ้องคดีเป็นจำเลยในคดีอาญาต่อศาลยุติธรรมและเป็นเหตุให้ศาลพิพากษาว่าผู้ฟ้องคดีมีความผิด ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้กระทรวงยุติธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) รื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ตามพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖ นั้น เมื่อความเดือดร้อนหรือเสียหายที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ ยังคงเป็นประเด็นข้อพิพาทที่สืบเนื่องมาจากการที่ผู้ฟ้องคดีถูกดำเนินคดีอาญา ซึ่งผู้ฟ้องคดีประสงค์ให้มีการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ อันเป็นการดำเนินการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม มิใช่เรื่องการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองตามมาตรา ๑๘๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กรณีจึงมิใช่คดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๔/๒๕๖๗)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ละเลยต่อหน้าที่ในการสั่งการให้ใช้มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และปลัดกระทรวงยุติธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยพิจารณาสั่งการให้ใช้มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน นั้น เมื่อคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่เห็นควรให้ใช้มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยานกับผู้ฟ้องคดี จึงเป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องไปใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อศาลยุติธรรมชั้นต้นซึ่งมิใช่ศาลแขวงและมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่มีเขตอำนาจเหนือคดีนั้นหรือที่บุคคลเหล่านั้นมีที่อยู่ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ข้อพิพาทในคดีนี้จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๒/๒๕๖๗)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่กรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาว่า ผู้ฟ้องคดีไม่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวตามมาตรา ๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ความเป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดีตามสิทธิที่ผู้ฟ้องคดีควรได้รับตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว นั้น เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาเดียวกันแล้ว จะเห็นได้ว่าเมื่อผู้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบว่านักโทษรายใดจะได้รับการลดโทษหรือไม่ เพียงไร คือ คณะกรรมการตรวจสอบผู้ซึ่งจะได้รับพระราชทานอภัยโทษ อันประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ผู้พิพากษาศาลแห่งท้องที่หรือตุลาการศาลทหารแห่งท้องที่หนึ่งคน และพนักงานอัยการแห่งท้องที่หรืออัยการทหารแห่งท้องที่หนึ่งคน รวมเป็นสามคน เมื่อคณะกรรมการดังกล่าวได้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิจะได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้ว ต้องส่งรายชื่อบุคคลเหล่านั้นให้ศาลแห่งท้องที่พิจารณาออกหมายสั่งปล่อยหรือลดโทษ แล้วแต่กรณี ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษดังกล่าว

